LA PROLIFERACIÓN DE LOS ESTÍMULOS TRIBUTARIOS. EVALUACIÓN CRÍTICA

Eduardo Turrent Díaz

INTRODUCCIÓN

En economía, como al parecer sucede en otras ciencias sociales, hay temas que acaparan durante cierto tiempo la atención de un sector profesional: temas que "se ponen de moda". Este fenómeno se ha dado más acentuadamente entre los economistas académicos que entre aquellos que laboran fuera de las universidades o de los centros de investigación. No es difícil encontrar ejemplos de esto tanto en economía aplicada como en teoría económica. En algunas ocasiones el interés ha sido determinado históricamente, como en el caso del tema de la inflación en México en el periodo 1973-1977; en otras simplemente por la dinámica propia de los planteamientos teóricos.

En el ámbito interdisciplinario de las finanzas públicas y el desarrollo económico se dio, durante el decenio de los sesentas, un fenómeno parecido al anterior: el caso de los incentivos tributarios* para el desarrollo. Estudios modelo de este tema lo constituyen los artículos de Lent de 1967 y 1971, el libro de Heller y Kauffman y el estudio de Milton Taylor sobre los incentivos en Puerto Rico, publicado en 1957. En el caso de México cabe mencionar el libro de Ifigenia Martínez de Navarrete sobre los incentivos fiscales para el desarrollo.[1]

Son varios los aspectos de interés en esos trabajos: el costo de oportunidad de los estímulos en términos de ingresos fiscales, problemas de administración de estos instrumentos y su relación y conflicto con otros aspectos importantes de política recaudatoria: equidad impositiva y reforma fiscal, etcétera. Sin embargo, el aspecto predominante ha sido la cuestión de la eficiencia: cuán poderosos son y han sido estos instru-

* El término incentivos tributarios, usado aquí, se refiere únicamente a medidas de estímulo operadas a través de los impuestos. Difiere este término del concepto más amplio de incentivos fiscales, que también incluye estímulos que se otorgan por el lado de los gastos, como subsidios y pagos directos.

[1] Jack Heller y Kenneth Kauffman, *Los incentivos fiscales para el desarrollo industrial*, México, CEMLA, 1965.

George E. Lent, "Tax Incentives for Investment in Developing Countries", y "Tax Incentives for the Promotion of Industrial Employment in Developing Countries", *International Monetary Fund Staff Papers*, vol. 14, 1967, y vol. 18, 1971. Milton C. Taylor, *Industrial Tax Exemption in Puerto Rico*, Madison, U. of Wisconsin Press, 1957.

Ifigenia M. de Navarrete, *Los incentivos fiscales para el desarrollo en México*, México, UNAM, 1965.

mentos para alcanzar las metas para las cuales han sido planteados. El objetivo original y preponderante de los estímulos impositivos ha sido el de aumentar la inversión. No obstante, con el transcurso del tiempo las metas de los incentivos se han ido complicando, de manera que en estudios más recientes se habla ya de incentivos para la promoción del empleo, el desarrollo regional, o las exportaciones. Lo cierto es que en algunos de estos casos, como el empleo o el desarrollo regional, se sigue promoviendo la inversión, excepción hecha de que en ellos se hace especial hincapié en la localización regional de las nuevas inversiones o en la proporción de empleo que ellas supuestamente van a generar. Desde el punto de vista técnico, en el esquema anterior, se dice que la inversión cumple el papel de objetivo inmediato de política y que las metas de empleo y desarrollo regional serían los objetivos finales.[2]

En relación al problema de la eficiencia existe casi consenso entre los expertos que han estudiado este problema: los incentivos no son un estímulo suficientemente poderoso como para influir por ellos solos, sensiblemente, en el nivel de inversión de un país, una región o un determinado sector económico. Los siguientes puntos de vista son típicos del problema anterior: "La mayoría de los estudiosos del efecto de los incentivos fiscales sobre las decisiones de inversión mantienen una posición de franco escepticismo con respecto al valor de las exenciones impositivas de todo tipo" [3] o "El autor no ha sabido de un solo país, excepción hecha de Puerto Rico, en donde los incentivos fiscales hayan sido responsables de sustanciales incrementos en la inversión. Es casi unánime la opinión de funcionarios fiscales que han participado como estudiantes en el Programa Internacional de Imposición que los incentivos en sus países han sido ineficientes, difíciles de administrar y costosos en ingreso y en equidad fiscal".[4]

Las opiniones de los mismos beneficiarios de estos instrumentos —los inversionistas— parecen confirmar la opinión de los académicos: "El estímulo fiscal puede mejorar las perspectivas; pero en ningún caso la compañía arriesgaría 2 millones de dólares en ningún proyecto aventurado", o "La exención fiscal es como el postre en un almuerzo. Es bueno poder gozar de él, pero nada más. No es de mucha ayuda si la comida no está presente también." [5]

[2] Victoria Chick, *The Theory of Monetary Policy*, Londres, Gray-Mills, 1973, pp. 12-13.
[3] Joel Clark.
[4] Heller y Kauffman, *op. cit.*, p. 223.
[5] Yair Aharoni, *The Foreign Investment Decision Process*, Boston, Graduate School of Business Administration, Harvard University, 1966, p. 169.

Sin embargo, a pesar de las predicciones pesimistas sobre la eficiencia de los incentivos fiscales, es claro que estas herramientas de política siguen proliferando, tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Este artículo se orienta entonces al estudio de la proliferación, consolidación y expansión de estos instrumentos de desarrollo. En la primera sección se hace un breve análisis de los costos y beneficios de estos estímulos. En la segunda se intenta un análisis económico de las causas y factores que han motivado esta proliferación; y la tercera parte está enfocada a realizar un recuento empírico de este proceso.

I. Eficiencia, costos y desventajas

La conveniencia de los incentivos impositivos debe medirse, en última instancia, mediante el contraste de dos grupos de factores: por un lado los costos y las desventajas de estos instrumentos y, por el otro, su eficiencia. Este no es el lugar para hacer un análisis exhaustivo de los costos; sin embargo, es conveniente hacer un breve recuento de los mismos.

Quizá la más importante desventaja sea el costo en ingresos fiscales causado por los estímulos. Uno de los más radicales proponentes de la función ingreso de los impuestos y, por lo tanto, oponente de los estímulos fiscales es el economista británico Nicholas Kaldor, que argumenta: "... Es la escasez de recursos y no la ausencia de incentivos lo que limita el ritmo del desarrollo económico." [6]

En la práctica no ha sido tan fácil estimar cuantitativamente este costo, sin embargo, Lent señala que:

> Es posible determinar en muchos países el supuesto costo en ingreso atribuible a los estímulos tributarios: las estimaciones van de niveles tan bajos como el 2 % del ingreso impositivo (total) en algunos países, hasta el 10 % o más en otros. Pero no ha sido fácil evaluar si este sacrificio fiscal aparente está justificado o no en términos de beneficios futuros para la economía.[7]

Otra desventaja de los incentivos fiscales es que un sistema de este tipo resulta en general difícil de administrar. Los requisitos de su éxito son varios: *a)* Un proceso adecuado de selección de los beneficiarios; *b)* establecimiento de un mecanismo de supervisión eficiente sobre las

[6] Nicholas Kaldor, "The Taxation Potential", Gerald Meier, *Leading Issues in Economic Development*, 2ª ed., Oxford, Oxford University Press, 1975, p. 194.

[7] George E. Lent, "Tax Incentives in Developing Countries", Richard Bird y Oliver Oldman (comps.), *Readings on Taxation in Developing Countries*, 3a. ed., Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1975, p. 370.

empresas favorecidas; *c)* empleo de personal fiscal especializado. Esto tal vez exija que se desvíe este personal de otras tareas fiscales más esenciales. En general, un esquema de incentivos impositivos mal administrado, en lugar de ser muestra de promoción oficial y buena voluntad hacia la empresa privada, corre el riesgo de implicar incompetencia, ineficiencia y arbitrariedad de parte de las autoridades hacendarias.

Según la opinión de otros críticos los estímulos tributarios son contrarios a la equidad impositiva de un sistema fiscal y, por lo tanto, a una distribución del ingreso más igualitaria. Por un lado se plantea que: "La disminución en la desigualdad económica es un objetivo común de todo plan de desarrollo." [8] Por otro, desde el punto de vista de la equidad impositiva, los incentivos tributarios están en conflicto con el principio de "capacidad de pago" (a cada quien según su ingreso)[9] y, por lo tanto, con la equidad fiscal; dado que, por definición, una ley de estímulos fiscales exceptúa arbitrariamente a ciertos causantes de sus responsabilidades tributarias. Aunado a lo anterior, un esquema de estímulos tributarios interfiere con el objetivo de reforma fiscal, que debe ser una meta permanente de todo sistema impositivo. Parecería contradictorio que en una era en la que las necesidades de reforma fiscal en los países en desarrollo ha sido ampliamente aceptada, los incentivos hayan proliferado tan fácilmente. Si, en efecto, los principales objetivos de una reforma fiscal son: *a)* aumentar el ingreso impositivo potencial de un sistema fiscal; *b)* incrementar la equidad tributaria; *c)* hacer más viable la administración del sistema y más eficiente; los incentivos impositivos tienen exactamente los efectos opuestos.

Otra de las desventajas de los estímulos impositivos, ligada de alguna manera a la cuestión de la equidad tributaria, es que la existencia de estos incentivos amplía las oportunidades para la evasión fiscal. La experiencia con los sistemas de exención de impuestos en algunos países en desarrollo respalda este argumento.[10] El problema es de difícil solución. La evasión fiscal puede ser controlada por una supervisión y vigilancia muy rigurosas con medidas punibles muy estrictas para los posibles evasores. Pero esto aumentaría a tal grado las dificultades de administrar un sistema de concesiones fiscales, que lo haría excesivamente costoso y por lo tanto indeseable. En la práctica se ha descubierto que las empresas

[8] Meier, *op. cit.*, p. 7.

[9] John F. Due, *Government Finance: Economics of the Public Sector*, Homewood, Ill., Irwin, 1968, p. 372.

[10] Mohinder S. Bhatia, "Tax Exemption in a Developing Economy", *National Tax Journal*, vol. 13, 1960, p. 346.

beneficiarias de los estímulos fiscales son "juez y parte" en el proceso de determinar las condiciones y el monto de las exenciones:

> Cada beneficiario es, hasta cierto grado, libre y soberano para determinar cuál es el tipo de concesión que debe recibir. Como resultado, el mayor costo de un sistema de estímulos impositivos proviene del empresario bribón y deshonesto...[11]

En algunos casos las desventajas de los incentivos son producto directo del tipo de inversiones que han promovido. Este es el caso de la promoción de empresas del tipo "maquiladora", como las que han prosperado en la faja fronteriza del norte de México. Este tipo de inversiones son conocidas con el nombre de "empresas vagabundas", y sus principales características son: *1)* se constituyen básicamente con inversión extranjera; *2)* la inversión en capital es en general mínima y; *3)* su función es la de realizar la fase o fases de procesos productivos que son a la vez sencillas e intensivas en mano de obra.

Son varias las desventajas de este tipo de empresas; la principal es, por supuesto, su inherente inestabilidad para el país receptor de la inversión: *1)* Es una inversión volátil que puede cancelar operaciones en cualquier momento; *2)* si el número de empresas "vagabundas" operando en un país es lo suficientemente alto, éstas se pueden constituir en un grupo de poder político y económico considerable y pueden oponerse eventualmente a cualquier cambio de política por parte del gobierno, esgrimiendo siempre la amenaza de abandonar el país.[12] Por último se plantea que empresas "vagabundas" del tipo maquiladora serán beneficiarias permanentes de las concesiones ofrecidas por un sistema de exenciones impositivas: cuando los periodos de exención estén por terminarse puedan reorganizarse, crear una nueva empresa con una razón social distinta y gozar libremente de un nuevo periodo de concesiones fiscales.

Es posible que el solo hecho de que se agote el periodo de las concesiones haga que se anulen algunos de los beneficios que estos instrumentos hayan podido traer. Siempre existirá la posibilidad de que cuando esto suceda los beneficiarios hagan presión sobre el gobierno para que los incentivos sean instalados de nueva cuenta. Por otro lado, la terminación en la vigencia de un sistema de incentivos fiscales puede ocasionar que algunas firmas marginales dejen de ser rentables y quiebren, debido a

[11] Heller y Kauffman, *op. cit.*, p. 85.

[12] G. A. Brown, "Tax Incentives for Exports in Developing Countries", *Bulletin for International Fiscal Documentation*, vol. 26, 1972, pp. 407 y 410.

que su redituabilidad depende precisamente de los incentivos que supuestamente generaron su creación.

Por último, se han hecho muy pocos análisis empíricos y sistemáticos acerca de los costos y beneficios prácticos de los incentivos impositivos. Un caso excepcional lo constituye el análisis de Chen-Young acerca del programa de incentivos en Jamaica.[13] Chen-Young estimó los costos y beneficios del anterior programa para un periodo de 10 años. Para la estimación de los costos del programa para el gobierno, este autor calculó los aranceles y otros impuestos no cobrados, los costos de la Corporación de Desarrollo Industrial y parte de los costos de la Corporación Financiera para el Desarrollo. En contraste con estos costos se estimaron, para las empresas beneficiarias, los impuestos sobre sueldos y salarios y los impuestos corporativos y sobre la propiedad. Además, se calcularon los impuestos indirectos pagados por los empleados de las empresas.

Suponiendo que las concesiones fueron gratuitas y no esenciales para la formación de las empresas, el coeficiente "beneficios-costos" resultante fue de 0.27. Si los impuestos exceptuados de acuerdo con la Ley de Promoción de Exportaciones (una de las dos leyes más importantes) fueron una condición necesaria para el establecimiento de las empresas, el coeficiente anterior aumenta a 0.38. Por último, si se toma en cuenta el efecto multiplicador de las empresas subsidiadas sobre la economía, entonces el coeficiente "beneficios-costos" se eleva a un valor de 0.66. Por lo tanto, concluye Chen-Young, bajo supuestos muy generosos y desde el punto de vista estrictamente contable, el programa ha arrojado hasta ahora una pérdida neta para el gobierno.

II. Causas de la proliferación

En general, la expansión de los estímulos tributarios está indirectamente vinculada a la creciente importancia del sector público como agente económico activo.

Desde el punto de vista teórico la intervención estatal en la economía fue justificada por la llamada "Revolución keynesiana". La teoría keynesiana, a la vez que destruyó los postulados teóricos de la doctrina del *laissez faire*, estableció los principios para una política económica que contempla al sector gubernamental como agente permanente de control y estabilización económicas.

[13] Paul L. Chen-Young, "A Study of Tax Incentives in Jamaica", *National Tax Journal*, vol. 20, 1967.

Estas ideas, por supuesto, tuvieron también trascendencia en los llamados países en desarrollo. Hoy por hoy, la actividad económica del Estado juega un papel fundamental dentro del esfuerzo desarrollista de las naciones subdesarrolladas. Como lo ha indicado Arthur W. Lewis, el cumplimiento de las funciones tradicionales del Estado, como la provisión de servicios públicos y la creación de infraestructura, son indispensables para el logro de un desarrollo acelerado.[14] El caso de la economía japonesa descrito por Kurihara es un ejemplo típico del anterior fenómeno:

> Descubrimos que entre 1868 y 1879 el gobierno del Japón tomó el liderato en lo que se refiere a la creación de todo tipo de facilidades para promover la industrialización. Se construyeron astilleros, fundidoras y fábricas piloto equipadas con maquinaria del occidente, vías férreas y telégrafos. El ímpetu generado por el gobierno japonés a través de esas obras es en gran medida responsable del desarrollo de ese país, y redujo el periodo requerido para la industrialización por varias décadas.[15]

En realidad, la posición de Lewis, y la de algunos otros autores, se puede considerar como moderada. Hay economistas como Lange que le asignan al gobierno una función mucho más preponderante dentro del esfuerzo para el desarrollo que la anterior. El meollo de este problema —abstrayendo de sesgos ideológicos— es que en ausencia de la intervención gubernamental el desarrollo económico sería mucho más pausado;

> La principal objeción a depender únicamente en el crecimiento del capitalismo privado es que éste es extremadamente lento. A través de este método se necesitaría un periodo de alrededor de un siglo para elevar la tasa de ahorro interno del 5 al 10 %. La mayoría de los líderes políticos desean resultados mucho más rápidos que el anterior.[16]

Quizá uno de los casos más sobresalientes en este proceso es el de Latinoamérica:

> ... en los países subdesarrollados el "empresario-innovador" (de Schumpeter) ha sido, por lo menos en parte, suplantado por el "estado-innovador"; ... En muchos de los países latinoamericanos este es un hecho consumado, y debe ser aceptado como tal.[17]

[14] A. W. Lewis, "The Cost of Capital Accumulation", Gerald Meier (comp.), *Leading Issues in Economic Development*, 2ª ed., Oxford, Oxford University Press, 1975, p. 174.

[15] Kenneth Kurihara, *The Keynesian Theory of Economic Development*, Londres, Allen & Unwin, 1959, p. 188.

[16] Lewis, *op. cit.*, p. 176.

[17] Pedro Mendive, "Los incentivos fiscales en América Latina", *Boletín Económico de América Latina*, vol. IX, 1964, p. 114.

Los gobiernos de los países en desarrollo han asumido con ansiedad su función como promotores del crecimiento económico. Las presiones y los esfuerzos para desarrollar la industria han sido particularmente poderosos. Sin embargo, la mayoría de los factores que determinan las decisiones de inversión están sujetos a un cambio muy lento y, por lo tanto, no pueden ser modificadas en el corto plazo. Sin embargo, un factor que puede ser fácilmente manipulado son los impuestos.

La mayoría de los gobiernos admiten abiertamente que los estímulos tributarios van en contra de los principios ortodoxos de las finanzas públicas. No obstante, aunque las desventajas de estos instrumentos de política sean reconocidas la promoción del crecimiento económico es de fundamental importancia, y los estímulos se consideran una buena herramienta para iniciar este proceso.

Uno de los factores históricos que ha dado mayor impulso a la expansión de los incentivos es la experiencia de Puerto Rico, aparentemente exitosa, con estos instrumentos. El gobierno de esa isla implementó en 1950, y como parte del amplio Plan Decenal Industrial, un generoso sistema de reducciones y exenciones al impuesto sobre la renta.[18] El objetivo de ese programa fue la atracción en gran escala de capital privado proveniente de los Estados Unidos. Los estudios sobre este caso señalan que Puerto Rico fue capaz de atraer, por medio del anterior programa, más de un millar de industrias en sólo 22 años de vigencia.[19] Obviamente, impresionados por estos resultados, otros países atrasados creyeron que los incentivos tributarios eran la "fórmula mágica" y la "panacea" para el logro del desarrollo. No obstante, se sabe ahora que este error de juicio implica e implicó la formulación de una generalización equivocada a partir de un caso muy especial. Puerto Rico forma parte del sistema jurídico y arancelario de los Estados Unidos; las empresas beneficiarias de sus exenciones impositivas fueron creadas por firmas norteamericanas que establecieron industrias para la exportación, y que contaban con los mercados asegurados de los estados continentales de esa nación. Para esas empresas la inversión en Puerto Rico significó simplemente la decisión de localización, sin estar sujetas también a la incertidumbre y riesgos que conlleva la inversión en un país subdesarrollado.[20] Lo que es más, aun

[18] Milton C. Taylor, "What Happens when Exemptions End: Retrospect and Prospects in Puerto Rico", R. Bird y O. Oldman (comps.), *Readings on Taxation in Developing Countries*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1964, p. 245.

[19] Murray Bryce, *Policies and Methods for Industrial Development*, Nueva York, McGraw-Hill, 1965, p. 204.

[20] Taylor, *op. cit.*, pp. 246-247.

en el caso de Puerto Rico, es muy dudoso que la exención fiscal fuera el factor que determinó el auge industrial. Independientemente de los estímulos, las condiciones para la inversión fueron muy propicias en la isla durante esa época.

El código de exención tributaria de Puerto Rico se promulgó durante un periodo de amargo resentimiento por parte de los inversionistas norteamericanos, en contra de los elevados niveles impositivos existentes en su país. Cuando este programa fue finalmente dado a la publicidad pareció como un milagro para las empresas beneficiarias de esos incentivos. Era casi imposible de creer que se ofreciera exención total de todos los impuestos, y por un periodo de 10 años. Posteriormente, cuando otras naciones subdesarrolladas empezaron a ofrecer las mismas concesiones, y cuando los inversionistas se fueron acostumbrando paulatinamente a su existencia, el atractivo psicológico de los estímulos empezó lentamente a decaer.[21]

Por lo demás, se sabe que las exenciones tributarias fueron sólo un instrumento de política más dentro de un plan de desarrollo muy extenso y bien coordinado. Sin embargo, cualesquiera que hayan sido los méritos de las concesiones fiscales en la industrialización de Puerto Rico, el hecho es que esa experiencia constituyó la mejor campaña publicitaria que los incentivos pudieron tener; a partir del caso puertorriqueño estos instrumentos alcanzaron popularidad mundial.

Otro factor que ha contribuido a la difusión de los incentivos tributarios ha sido la proliferación, principalmente entre los países en desarrollo, de programas y esquemas de armonización impositiva. Un país en particular puede dudar de la eficiencia y viabilidad de los incentivos fiscales. Sin embargo, si sus vecinos deciden adoptar un sistema de armonización fiscal que incluya también armonización de incentivos, es probable que ese país se vea forzado a adoptar dichos estímulos; independientemente del escepticismo sobre su conveniencia. Los tratados de armonización de incentivos fiscales han florecido junto con la formación de mercados comunes, uniones aduanales y áreas de libre comercio. Comenta un autor que:

> Cuando los países de una región forman una unión aduanera o una área de libre comercio el mercado para la sustitución de importaciones queda también ampliado. La concesión de incentivos tributarios puede conducir fácilmente a un estado de competencia poco saludable entre los países participantes. No es sorprendente, por lo tanto, que la armonización de las leyes

[21] Bryce, *op. cit.*, pp. 227-208.

> de incentivos tributarios de los países miembros de mercados comunes regionales haya despertado una atención especial. Ese es el caso de los mercados comunes de la América Central y el África Oriental, de la Unión Aduanera y Económica del África Central y de la Unión Aduanera del África Occidental.[22]

Latinoamérica no ha sido la excepción a esta regla; los movimientos de integración regional han traído como consecuencia paralela intentos más o menos exitosos de armonización de estímulos tributarios; así sucedió en Centroamérica y en el Caribe, casos que se analizan en la siguiente sección de este artículo. Existen en ese continente otros proyectos de armonización de estímulos que han prosperado paralelamente a los esfuerzos de integración económica: tal es el caso de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), y del llamado "Grupo Andino".[23]

El Grupo Andino fue creado en 1969 por medio del Tratado de Cartagena.[24] Ese Acuerdo señala, en su capítulo III, artículo 26, que se debe buscar "La armonización, entre otras cuestiones, de las políticas fiscales prevalecientes en la región".[25] El máximo órgano institucional creado por el Acuerdo de Cartagena es la llamada "Comisión del Grupo Andino". Esta comisión creó, entre otras instituciones, el Consejo de Política Fiscal, encargado de asesorar a la Comisión en materias como la armonización de los incentivos tributarios. Después de su reunión de junio de 1976 el Consejo recomendó a la Comisión un programa de trabajo que contempla cinco aspectos principales; uno de ellos fue la

"Creación de una base de orientación para la armonización de los siguientes aspectos de política fiscal: *a)* Incentivos y subsidios fiscales; *b)* tributación de las ganancias empresariales. . .", etcétera.[26]

En el caso de la ALALC no ha habido proyectos tan concretos de armonización como en el caso del Grupo Andino. Sin embargo: "... se han realizado hasta el momento seis reuniones de directores fiscales de los países miembros, y la séptima se realizará al final de 1977. La agenda para estas reuniones ha incluido el siguiente tema: "Crear los estudios que generen los lineamientos para la armonización de las políticas impositivas entre los miembros de la Asociación".[27]

[22] Lent, *op. cit.*, p. 311.

[23] Adolfo Atchabahian, "Recent Developments in Taxation in Latin America and the Caribbean", *Bulletin for International Fiscal Documentation*, vol. 31, 7, pp. 301-303.

[24] Cinco países forman hoy ese grupo: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esta última se integró en 1973, y Chile se retiró en 1976.

[25] A. Atchabahian, *op. cit.*, p. 302.

[26] *Ibid.*, p. 303.

[27] *Ibid.*, p. 302.

Por otro lado, los incentivos fiscales en los países en desarrollo han estado durante todos estos años orientados en parte a la promoción de inversión foránea. Este enfoque se ha presentado con mayor acento en los países en desarrollo relativamente más pobres. La experiencia ha mostrado que los países subdesarrollados en su afán de atraer inversión extranjera han estado compitiendo en la concesión de incentivos tributarios de generosidad creciente. Es claro que muchas naciones no ofrecerían concesiones tan cuantiosas si los países vecinos no ofrecieron los mismos beneficios. Este fenómeno de la competencia ha contribuido a la proliferación de los incentivos, al menos entre los países en desarrollo; y al incremento en los niveles cuantitativos y cobertura de las concesiones. Como lo señala George Lent:

> Un país en particular puede verse forzado a autorizar la concesión de exenciones fiscales debido a la generosidad de los estímulos ofrecidos por sus vecinos, aun a pesar del escepticismo que, por principios, tenga en relación con la aconsejabilidad en general de la política de exenciones tributarias.[28]

Otra cuestión relacionada con la promoción de la inversión extranjera a través de incentivos fiscales es el establecimiento de tratados internacionales para evitar la doble imposición. Es evidente que el estímulo queda anulado cuando un país exportador de capital grava la utilidad exenta de impuestos otorgada por el país receptor de la inversión. En ciertos casos el gravamen anterior constituye una transferencia de fondos fiscales del país subdesarrollado al país emisor de la inversión.

Es lógico, entonces, que un país en desarrollo se oponga a otorgar exenciones a inversionistas provenientes de países cuyas leyes fiscales no respetan las concesiones tributarias ofrecidas por otros. Este problema es evitado en la práctica por varios medios. Uno de ellos son los tratados internacionales orientados a superar la doble imposición.

Es evidente, por lo anterior, que la anuencia de los países exportadores de capital a firmar este tipo de tratados con los países en desarrollo favorezca la difusión de los incentivos tributarios. Durante los últimos 30 años, y en especial después de 1950, el mundo ha presenciado una considerable difusión de los tratados internacionales orientados a evitar la doble imposición y la evasión fiscal. En 1967 el Consejo Económico y Social de la ONU creó, con carácter de permanente, un grupo de trabajo especial para que estudiara todo lo relacionado con la cuestión de los

[28] Joel Clark, *op. cit.*, p. 234.

tratados fiscales entre países desarrollados y en desarrollo. El grupo ha celebrado desde su creación seis sesiones de trabajo, la última de ellas en 1976.[29]

Según fuentes de las Naciones Unidas hasta 1976 se habían firmado en el mundo 370 tratados internacionales referentes a la doble imposición.[30] Del total de tratados registrados se estimó que aproximadamente 180 de ellos correspondían a acuerdos que se firmaron entre países en desarrollo o entre países desarrollados. O sea que aproximadamente 190, esto es, el 51 % del total, correspondieron a tratados firmados entre países en desarrollo y países desarrollados. Pero no sólo eso, la lista demuestra que la proporción sobre el total de tratados entre países en desarrollo y desarrollados ha aumentado en tiempos recientes. De los últimos 44 tratados registrados por orden cronológico en el anterior documento sólo 14 correspondieron a acuerdos entre países desarrollados.[31]

La proliferación de los incentivos es producto también del número creciente de objetivos y metas económicas que se persiguen a través del uso de estos instrumentos; y de la creciente diversidad y refinamiento de los mismos. En relación al incremento en el número de objetivos se tiene, por ejemplo, el caso de Puerto Rico. En esa isla el gobierno ha trascendido del expediente simple de la promoción indiscriminada de la inversión a la promoción de la localización geográfica de las inversiones. En otras palabras, los incentivos son ahora empleados con fines de desarrollo regional. Es interesante notar, de paso, que un estudio realizado sobre ese tema demuestra que los incentivos, como arma de localización regional, han sido un fracaso en la isla.[32] Otro ejemplo lo constituye el hecho de que la promoción del empleo se está convirtiendo en un objetivo específico, en lugar de un requisito de aprobación para los beneficiarios, como lo ha sido tradicionalmente. Otro caso indicativo de la creciente refinación de los incentivos es el de los estímulos tributarios para fomentar la liquidez de las empresas. Este modelo de concesiones surgió primeramente en Inglaterra, y descansa en la idea de que lo que limita la inversión en este país es la falta de liquidez y no la ausencia de ganancias de las empresas. Es, por lo tanto, la liquidez lo que se tiene que promover si

[29] Naciones Unidas, *Acuerdos Fiscales entre Países Desarrollados y en Desarrollo*, Sexto Informe, ST/ESA/42, 1976, p. 1.

[30] United Nations, *International Tax Agreements*, vol. IX, ST/ECA/SER.C/9, Comulative Index of Contents.

[31] *Ibid.*

[32] Robert S. Woodward, "Effectiviness of Intra-Island Industrial Incentives in Puerto Rico", *National Tax Journal*, 1974.

se quiere respaldar la inversión.[33] Los instrumentos y las formas específicas de los incentivos tributarios son también cada día más sutiles. Un ejemplo específico de este proceso es el caso del plan de incentivos para el desarrollo de la región noreste del Brasil, que se analizará en la sección siguiente. Otros casos genéricos de esta tendencia son el traslado de la depreciación acelerada, y de otras concesiones, para el periodo posterior al lapso de exención para el impuesto sobre la renta, las múltiples y variadas formas que existen hoy para la concesión de depreciación acelerada, la existencia de créditos fiscales en contraposición a exenciones tributarias directas y, por último, el gran número de combinaciones que se pueden hacer con las variadas formas de incentivos tributarios que existen hoy.

Se ha insistido mucho últimamente que una de las condiciones para la implementación de los incentivos fiscales es que éstos formen parte, como en Puerto Rico, de un programa o plan de desarrollo amplio e integral. Se argumenta que aunque los incentivos no son lo suficientemente poderosos para inducir *per se* una "erupción" de inversión éstos pueden hacer una contribución marginal al desarrollo si se implementan al unísono con toda una amplia gama de otros estímulos. El número de instrumentos y políticas de desarrollo a disposición de los gobiernos en el mundo es mucho más amplio ahora que, digamos, hace 15 o 20 años. Por otro lado, actualmente la mayoría de los países en desarrollo tienen, si no un plan integrado de desarrollo, cuando menos un conjunto armonizado de políticas enfocadas a la consecución del objetivo anterior. El caso de los países desarrollados, aunque no equivalente al anterior, es parecido. En estos países los estímulos se han convertido, como lo indica Alan Smith, en instrumentos típicos de programas de desarrollo regional.[34] En la medida que los planes de crecimiento regional se han difundido en estos países, en esa misma medida se han sentado las bases para propiciar el empleo de estos estímulos.

Hay otro factores de tipo psicológico y político que han propiciado también la difusión de este tipo de concesiones. Consideremos primeramente la atractiva y convincente lógica sobre la cual descansa el principio básico de los incentivos: si las tasas impositivas se reducen, el nivel potencial de utilidad de todo proyecto de inversión disponible aumentará con-

[33] Véase R. Thomas, "The New Fiscal Incentives to Invest: Liquidity and Profitability Aspects", *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 19, noviembre de 1972.

[34] Alan Smith, "Income Tax Incentives for New Industries in Developing Countries", *Bulletin for International Fiscal Documentation*, vol. 29, 32, 1975, p. 65.

secuentemente. Esto hace elegibles muchos proyectos que no serían económicamente viables en ausencia del estímulo. Ello provocaría, por lo tanto, un incremento masivo en la inversión agregada de un país.

Es cierto que, *a priori*, este principio aparece tan convincente que nos sentimos inclinados a aceptarlo sin profundizar mayormente en su contenido y validez. Muchos gobiernos en el mundo, en especial aquellos de países en desarrollo, lo han aceptado en la forma anterior. De hecho, la lógica "pura" en que descansa este principio es claramente aceptable. Sin embargo, en la vida real los resultados son muy diferentes de los que plantea el postulado; y esto se debe a que el planteamiento ignora la realidad, composición e importancia del universo de factores que determinan las decisiones de inversión. Los estudiosos de este tema han descubierto que los puntos de vista y la valoración de los incentivos hechos por los inversionistas difieren considerablemente de los de los funcionarios gubernamentales encargados de administrar estos instrumentos:

> ... los funcionarios estatales entrevistados durante la investigación de campo opinaron que la exención tributaria había constituido un elemento de estímulo muy poderoso. Este punto de vista no fue compartido por los propios inversionistas. Parece haber dos razones para esta discrepancia: primero, los funcionarios estatales generalmente se entrevistaron con los inversionistas durante las últimas etapas del proceso decisorio, cuando la decisión de invertir había sido ya tomada; segundo, los inversionistas, sabiendo que el país estaba ofreciendo esas concesiones, negociaron individualmente las exenciones para sus propios proyectos.[35]

Aparte del anterior, otro factor que ha facilitado la proliferación de los incentivos es la relativa facilidad política con la cual se pueden promulgar e implementar los estímulos fiscales. Los incentivos son el instrumento de política que se puede adoptar con menos dificultad: no implica riesgos políticos en términos de rechazo por parte de los inversionistas o del público en general. Es muy dudoso que los inversionistas —los beneficiarios directos de las concesiones tributarias— se opusieran de alguna forma a estas políticas: en caso de una ley de aplicación discrecional los inversionistas están en absoluta libertad de solicitar o no el otorgamiento de las concesiones; en caso de un estatuto de aplicación automática todo lo que los empresarios tienen que hacer es gozar de las exenciones sin más preocupación.

Existe otro factor de tipo psicológico que ha colaborado al proceso

[35] Aharoni, *op. cit.*, p. 169.

de proliferación que aquí nos ocupa. Se ha observado en la práctica que los gobiernos, y los legisladores en particular, tienden fácilmente a votar y aceptar programas de incentivos que implican la renuncia futura de ingresos tributarios. Por otro lado, estos mismos organismos tienden a oponer una tenaz resistencia a programas o proyectos que impliquen gastos directos por parte del Estado. Este fenómeno ha sido observado por estudiosos de las finanzas públicas dentro de las deliberaciones del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica.[36] Este caso guarda cierto parecido con el fenómeno de consumo asociado a las tarjetas de crédito: los consumidores tienden a gastar más cuando hacen uso del crédito para liquidar sus compras. Al parecer el mismo mecanismo opera en el caso de las finanzas públicas. Es irrefutable que un sistema de incentivos tributarios puede crear una pérdida de ingreso mayor que los gastos que implicaría el financiamiento de un programa alternativo al sistema de estímulos. Sin embargo, los hechos comprueban que el mecanismo psicológico explicado líneas atrás opera en la práctica. No hay nada más que un economista pueda comentar acerca de este punto.

Otra de las causas de la propagación de los incentivos es la presión política que los beneficiarios ejercen cuando los periodos de exención están cercanos a su fin o cuando una ley que ampara estas concesiones es abrogada o derogada. La fuerza de estas presiones políticas dependerá del poder político de los grupos beneficiarios de las concesiones y de la capacidad del Estado para resistirlas. Se ha observado que, una vez que los incentivos tributarios han estado vigentes por periodos muy prolongados los beneficiarios y los inversionistas tienden a considerar las concesiones como una cosa normal y como algo a lo que tienen un derecho de gozo inalienable. Este fenómeno ocurrió en Puerto Rico cuando el periodo de exención de la primera oleada de empresas beneficiarias de estas concesiones tocó a su fin. Muchos observadores contemporáneos temieron que la isla perdiera muchas de las inversiones previamente atraídas. Afortunadamente para Puerto Rico esto no sucedió; pero en algunos otros casos las autoridades gubernamentales no han tenido tanto éxito en su tarea de resistir las presiones de los inversionistas para extender los periodos de exención o para readoptar concesiones que ya han caducado o que han sido canceladas. Esto fue lo que sucedió en México con los certificados de devolución de impuestos para la promoción de las exportaciones en septiembre de 1976, después de la primera devaluación.

[36] Tax Institute of America, *Tax Incentives: Symposium*, Lexington Heath Books, Lexington, Mass., 1971, pp. 33-35.

Una vez que el peso quedó devaluado las autoridades mexicanas consideraron que las exportaciones nacionales no requerían ya más de la ayuda proporcionada por los estímulos fiscales, y éstos fueron cancelados. Sin embargo, los exportadores beneficiarios de estas concesiones ejercieron presión y lucharon para lograr su reimplantación: ¡tres veces los certificados fueron cancelados y reinstalados otra vez! Por último, hoy, después de dos devaluaciones y de que el tipo de cambio es casi 100 % mayor que el anterior a septiembre de 1976, los Certificados de Devolución de Impuestos siguen vigentes y los exportadores nacionales continúan gozando de esta exención fiscal.

Una variación del caso anterior es cuando ciertos grupos de inversionistas han obtenido concesiones tributarias, y otros grupos de causantes, que no han recibido ninguna exención, ejercen presión sobre las autoridades hacendarias para que se les otorguen los mismos estímulos. El gobierno de Puerto Rico experimentó este tipo de presiones en los años inmediatamente posteriores a la promulgación de la ley de exención fiscal de 1950.[37]

Otro factor que ha favorecido la proliferación de los incentivos es el hecho de que estas medidas han sido usadas para propósitos distintos de la promoción del crecimiento económico y del desarrollo. En otros casos los objetivos explícitos de los programas de estímulos han sido tergiversados o mal interpretados, y los resultados obtenidos han diferido notablemente de los plantedos por los respectivos estatutos. Un ejemplo de ello es el de los incentivos fiscales para la minería en México, tema estudiado ampliamente por Ifigenia M. de Navarrete en 1965. Según este estudio el sector minero presentaba dos características: estaba fundamentalmente en manos extranjeras, y las tasas nominales de impuestos eran muy altas. La estrategia para mexicanizar la industria era la de mantener impuestos muy elevados y conceder generosos subsidios y estímulos a las empresas mineras de capital nacional. Señala el citado estudio que:

"Los objetivos primordiales de la Ley Reglamentaria del artículo 27 (constitucional) son mexicanizar la minería y fomentar su industrialización... Los instrumentos utilizados para alcanzar dichos objetivos son tanto directos (otorgar concesiones, hacer inversiones) como indirectos (reducciones fiscales)." [38]

Otro ejemplo de este caso fue registrado también en México por Ross

[37] Taylor, *op. cit.*, p. 246.
[38] Navarrete, *op. cit.*, p. 77.

y Christensen.[39] Estos autores descubrieron que los procedimientos de solicitud y los requisitos para obtener las concesiones tributarias eran tan complicados y exigentes que los administradores del programa lo transformaron de un sistema orientado al fomento industrial a un mecanismo de control por parte del gobierno sobre el sector privado.[40] Por último Heller y Kauffman descubrieron que los estatutos y leyes de estímulos tributarios han sido en ocasiones erróneamente usados en lugar de los programas de difusión. Es decir, para informar a los inversionistas internacionales acerca de las ventajas de un país o región como lugar propicio para llevar a cabo sus inversiones,

> ... la información sobre incentivos impositivos no es la más importante o pertinente para un futuro inversionista. El hecho de que un país ofrezca incentivos no dice mucho al inversionista potencial sobre el sistema impositivo general del país o su legislación sobre industria y comercio... Para que un esfuerzo de promoción tenga éxito se necesita mucho cuidado y una buena planeación cuando se presente y dirija la información pertinente a los futuros inversionistas. A diferencia de una campaña de promoción cuidadosamente planeada que logre esta selectividad, cuando se informa al público en general de la existencia de incentivos fiscales, sólo se proporciona una información parcial y relativamente poco importante, sin selectividad, y sin que se dirija a nadie en particular.[41]

III. Proliferación: El aspecto empírico

Según George E. Lent, uno de los autores más connotados en este tema, los incentivos impositivos constituyen quizá el instrumento más prevaleciente de promoción de la inversión utilizado por los países en desarrollo:

"Virtualmente todos los países en desarrollo ofrecen a empresas seleccionadas estímulos impositivos de un tipo u otro. La mayoría de las leyes de inversión que regulan la concesión de estímulos sobre los impuestos son de origen reciente. En todos, excepto en 10 de los 85 países registrados por las Naciones Unidas, la legislación pertinente fue promulgada después de 1950, y dos terceras partes de estos programas se adoptaron entre los años de 1955 y1963." [42]

A pesar de su difusión no contamos actualmente con un resumen preciso de los incentivos impositivos vigentes en el mundo. Hay por lo menos

[39] Stanford Ross y John B. Christensen, *Tax Incentives for Industry in Mexico*, Cambridge, Law School of Harvard University, 1959.

[40] *Ibid.*, p. 89.

[41] Heller y Kauffman, *op. cit.*, pp. 102-103.

[42] Lent, *op. cit.*, 1967, p. 249.

dos razones fundamentales para ello: *1)* Como se verá más adelante, las leyes de incentivos están sufriendo modificaciones constantemente, ya que cambian las tasas de las concesiones, se modifican los periodos de exención o se instrumentan nuevos incentivos; *2)* Por otro lado, el esfuerzo de recopilación, sintetización y comparación de las leyes de todos los países implica una tarea que quizá sólo es viable en la práctica para los departamentos de investigación de organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o las Naciones Unidas. En el cuadro 1 mostramos una valiosa recopilación de este tipo realizada por la UNCTAD. Infortunadamente este cuadro no es reciente. Sin embargo, muestra que prácticamente todos los países del mundo —en desarrollo o desarrollados— ofrecen incentivos impositivos de un tipo u otro. Estas conclusiones están reforzadas por una recopilación similar que se refiere a los incentivos impositivos para la promoción del ahorro publicada en 1976.[43]

Empero, el caso más sobresaliente de proliferación de los incentivos tributarios es quizá el de los países africanos. Un informe de Naciones Unidas sobre las leyes de promoción para la inversión en África mostró que del total de 31 países estudiados todos ofrecían incentivos fiscales de algún tipo.[44] El mismo informe señala que de los 31 países que integran la muestra de estudio exactamente 23 obtuvieron su independencia durante los primeros años de la década de los sesentas. Estas 23 naciones ofrecían, a la fecha del informe, concesiones impositivas para la inversión. La diferencia promedio entre el año de independencia y el año de promulgación de las leyes de incentivos fue de 1.15 años, lo cual demuestra su aparente ansiedad por implementar un sistema de incentivos del tipo señalado (cuadro 3).

Otro caso regional de cierta importancia es el de los incentivos fiscales en Centroamérica. Este sistema fue analizado por Joel Clark en un estudio que vio la luz en 1971.[45] Seis años después, en 1977, la OEA publicó una investigación similar, aunque enfocada más al estudio sobre la armonización de los incentivos que a juzgar la evolución y eficiencia de estos instrumentos para promover la inversión en esa área.[46] A diferencia

[43] William J. Byrne, "Fiscal Incentives for Household Savings", *International Monetary Fund Staff Papers*, vol. 23, 1976, p. 461.

[44] United Nations, *Investment Laws and Regulations in Africa*, Nueva York, 1965, E/CN.14/INR/28/Rev. 2.

[45] Clark, *op. cit.*

[46] Organización de Estados Americanos, "Tributación sobre el ingreso y los incentivos fiscales en Centroamérica", *Comercio Exterior*, vol. 27, núm. 7, julio de 1977, pp. 806-829.

del caso de los países africanos, el de los incentivos en Centroamérica no se refiere tanto a la "proliferación", sino a la "consolidación" y "perpetuación" de estos instrumentos en esa región.

Según Clark, los países de Centroamérica comenzaron a ofrecer generosas concesiones tributarias desde la década de los cincuentas.[47] La necesidad de remplazar los distintos sistemas nacionales por una sola ley que armonizara los incentivos ofrecidos por todos esos países fue reconocida por muchos años. Finalmente, en julio de 1962, se elaboró el estatuto que se conoce con el nombre de "Acuerdo Centroamericano sobre los Incentivos Fiscales para el Desarrollo Industrial"; pero no entró en vigor sino hasta marzo de 1969, cuando Honduras ratificó finalmente el tratado.

Al parecer de Clark, este acuerdo no redujo en forma importante ni el número ni la liberalidad de los beneficios ofrecidos a las nuevas industrias, que continúan siendo en extremo generosos.[48] Este hecho está corroborado por el informe de la OEA citado, ya que el Acuerdo original de 1962 sigue vigente a la fecha.[49] Además, dicho estudio demuestra que los vicios originales del sistema de incentivos no han sido corregidos y, en particular, que el plan de armonización de los estímulos ha sido un fracaso. A *grosso modo*, la causa primordial de este fracaso es que a pesar de que el Acuerdo de 1962 armonizó los incentivos en lo que se refiere a tasas y periodos de exención y a criterios para elegir a los beneficiarios los sistemas impositivos sobre los cuales los incentivos deben operar tampoco están armonizados.[50]

Otra de las regiones del mundo donde los incentivos están más difundidos y han proliferado con más rapidez es el Caribe. Quizá esto se ha debido en gran parte al ejemplo de Puerto Rico y al efecto imitación que suscitó entre sus estados y territorios vecinos.[51]

Los orígenes de los estímulos en el Caribe se remontan a 1950, año en que Puerto Rico promulgó su extenso Plan Industrial Decenal. En Trinidad y Tobago, por ejemplo, la legislación correspondiente se inició en 1950; en Jamaica, en 1949 y en Barbados en 1963.[52] A través de

[47] Clark, *op. cit.*, p. 231.
[48] OEA, *op. cit.*, p. 233.
[49] *Ibid.*, pp. 806-816.
[50] *Ibid.*, pp. 816 y 829.
[51] Alan H. Smith, *op. cit.*, pp. 67-77.
[52] United Nations, Division of Public Finance and Financial Institutions, "The Role of Fiscal Incentives for Employment Promotion in the Manufacturing Industries in Central America and Selected Countries in the Caribbean", International Labour Office, *Fiscal Measures for Employment Promotion in Developing Countries*, Ginebra, 1972, pp. 193-199.

la evolución histórica de las leyes de incentivos de estos países se puede comprobar que cada nueva disposición o modificación a anteriores estatutos ha estado asociada por lo general a la expansión de las concesiones existentes. Un caso típico de este proceso es el de Jamaica: según un estudio de Naciones Unidas[53] las leyes de 1956 señalan "el inicio de la liberalización creciente de los programas de incentivos para el sector manufacturero".[54] La ley de 1949 sólo ofrecía "algunas deducciones especiales para depreciación" y la importación libre de algunos materiales industriales. El programa de exención del impuesto sobre la renta se introdujo en 1956 y también el permiso para importar maquinaria y equipo libre de aranceles. Con las modificaciones de 1967 las exenciones sobre el impuesto a la renta se aumentaron de 10 a 15 años para las empresas productoras de "nuevos productos".

El caso de Barbados es también curioso: "Los incentivos que ofrece son muy parecidos a los que ofrece Jamaica." Pero la adopción de estos instrumentos fue posterior en Barbados. Mientras que en Jamaica la principal ley es del año de 1956, en Barbados los estímulos están contenidos en dos leyes con fechas de promulgación en 1963 y 1969. La legislación de incentivos en Antigua tiene fecha de 1970,[55] lo mismo que la de las Islas Vírgenes, territorio de los Estados Unidos.[56]

Por otro lado, como se vio en la sección anterior, uno de los factores que han propiciado la proliferación de los incentivos son los tratados de armonización regional para estos instrumentos. En octubre de 1967 se firmó el acuerdo por el cual se creó la Asociación de Libre Comercio del Caribe (CARIFTA).[57] En 1969 se convocó a un grupo de trabajo de la ONU para que formulara un plan de armonización de incentivos entre los países que forman esa asociación.[58] Este acuerdo fue aprobado y entró en vigor el 1º de mayo de 1973.[59]

El análisis comparativo de los incentivos que ofrecían los países miem-

[53] *Ibid.*, pp. 194-195.
[54] *Ibid.*, p. 193.
[55] *Ibid.*, p. 199.
[56] Oliver Oldman y Milton C. Taylor, "Tax Incentives in the U.S. Virgin Islands", *Caribbean Studies*, 1970, vol. 10, 13, p. 187.
[57] U. N., Economic and Social Council, *Report on Harmonization of Fiscal Incentives to Industries in the* CARIFTA *Territories*, 1969, E/CN.12/845, p. 2. [Los países de CARIFTA son Antigua, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, St. Kitts-Nevis-Anguilla, Santa Lucía, San Vicente y Trinidad y Tobago.]
[58] *Ibid.*, y UN, *Report of the Commonwealth Caribbean Regional Workshop on Harmonization of Fiscal Incentives to Industries*, 1969, E/CN.12/844.
[59] ONU, Comisión Económica para América Latina, *Informe Anual* (1º de mayo de 1972-30 de marzo de 1973), E/5275, E/CN.12/958/Rev. 1, p. 48.

bros de esa asociación previos al tratado de armonización, en contraste con el nivel de estímulos fijado por ese acuerdo, nos lleva a la conclusión de que el acuerdo amplía y liberaliza, al menos potencialmente, los incentivos impositivos ofrecidos por los países miembros de CARIFTA.

En 1973 se crea el Mercado común del Caribe (CARICOM), y en mayo de 1974 todos los países de CARIFTA se unieron a él.[60] El nuevo mercomún caribeño adoptó, después de modificarlo levemente, el acuerdo de armonización de CARIFTA, en 1974. La diferencia central entre los acuerdos de armonización de CARIFTA y CARICOM fue, a fin de cuentas, que el de este último concede exenciones especiales en el impuesto sobre la renta a las empresas que realicen exportaciones de tipo "no tradicional". Los dos estímulos básicos son la exención del impuesto sobre la renta y la exención de aranceles. Las concesiones se confieren para periodos específicos de tiempo, según la calificación que las empresas obtengan de acuerdo con el concepto de valor agregado local.[61]

La expansión de los estímulos generada por el tratado de armonización de CARIFTA se aprecia claramente si se analizan esas dos concesiones principales. En relación con la exención del impuesto al ingreso los 12 países miembros de CARIFTA ofrecían esta concesión en su legislación previa al tratado de armonización.[62] Nuestras estimaciones indican que del total de países miembros de CARIFTA 8 ofrecen una concesión más generosa bajo la legislación armonizada que bajo la legislación anterior. La misma estimación señala que el promedio de diferencia, en términos de duración del periodo de exención, es de 1.3 años mayor para la legislación armonizada. El mismo cálculo para los países subdesarrollados de esa área (es decir, los doce señalados en la página anterior, con la excepción hecha de Trinidad y Tobago, Guyana, Barbados y Jamaica) indica un promedio de diferencia entre legislación antigua y armonizada de 1.9 años.

El caso de las exenciones arancelarias es muy parecido al anterior. De los 12 países de CARIFTA, 8 ofrecen periodos más largos de exención bajo la legislación armonizada. El promedio de diferencia en los periodos de exención entre las dos legislaciones es ligeramente superior a 2 años.

La liberalización en los estímulos básicos es aún más evidente cuando se estudian los beneficios ofrecidos por otros incentivos de menor impor-

[60] Nizar Jetha y Nurali Peeva, "Tax Structure and Policy in the Windward and Leeward Islands of the Caribbean Community", *Bulletin for International Fiscal Documentation*, vol. 31, 1977, p. 209.

[61] *Ibid.*, p. 212.

[62] UN, E/CN.12/845, *op. cit.*, pp. 73-74.

tancia concedidos por estos países. La legislación armonizada contempla también la exención arancelaria de materias primas y otros materiales; de las 12 legislaciones previas sólo 4 ofrecían esta concesión. Lo mismo sucede en los casos de la deducción de pérdidas para el periodo posterior al de la exención, y en el de las deducciones para depreciación, aunque en estas dos últimas el margen de proliferación no es tan grande como en el anterior. La única excepción al caso de proliferación es el de la exención tributaria del pago de intereses y que sólo existía en 4 de los 12 países en la legislación previa a la armonizada.[63]

Por otro lado, no tendría objeto hacer un recuento de los casos de países en que la proliferación de los estímulos ha sido documentada. Sin embargo, hay varios fenómenos que en la práctica han estado asociados a la proliferación, expansión y consolidación de los incentivos fiscales. Resulta interesante, con el objeto de enriquecer el análisis, ejemplificar estos fenómenos con casos concretos de la *praxis*.

En primer lugar, debe apuntarse que la creciente complejidad de los sistemas de incentivos y la creación paralela de instituciones burocráticas específicas para la administración de los mismos han conducido a la expansión y consolidación de este tipo de sistemas de promoción. El caso más sobresaliente de este fenómeno lo constituye el plan de créditos impositivos para el desarrollo de la región noroeste del Brasil descrito por Hirschman.[64] El principio sobre el cual se basa este sistema es el de permitir a todas las empresas disminuir su carga fiscal en 50 % en el caso de que invierta el restante 50 % en proyectos situados en esa región sujetos a la aprobación de una agencia de desarrollo regional llamada SUDENE. Según Hirschman "este sistema, a pesar de su reciente creación, se ha convertido en un mecanismo legal, administrativo e institucional muy complejo".[65]

El esquema de crédito impositivo (también conocido por artículo 34/18) se promulgó en 1960 y se modificó en 1963. Es en este último año cuando empieza la proliferación de las concesiones en ese país, ya que los requisitos de aprobación para los posibles beneficiarios se liberalizan sensiblemente:[66]

1) Originalmente sólo las empresas con capital 100 % brasileño eran elegibles para las concesiones del sistema. Este requisito fue eliminado

[63] *Ibid.*, pp. 73-99, y UN, E/CN.12/844, *op. cit.*, pp. 9-21.

[64] Albert O. Hirschman, "El desarrollo industrial en el nordeste del Brasil y el plan de crédito impositivo del artículo 34/18", SERIE DE LECTURAS, núm. 5, FCE, México, 1973, pp. 124-153.

[65] *Ibid.*, p. 124.

[66] *Ibid.*, pp. 126-128.

en 1963. *2)* En un principio sólo las empresas industriales eran elegibles; después se incluyeron empresas agrícolas y empresas de telecomunicaciones. *3)* Originalmente los depósitos sólo podían cubrir el 50 % del valor bursátil del proyecto; este límite fue elevado a 75 % en 1966. *4)* En 1965 se permitió que los depósitos se usaran para pagar la deuda externa, . . . , etcétera. . . , y, como lo indica Hirschman:

"Todas estas medidas tendían a ampliar y facilitar la absorción de depósitos del sistema 34/18, que han crecido a un ritmo acelerado. Otro fenómeno relacionado con el anterior es la solicitud de otras entidades federativas para utilizar los fondos de este sistema. . ." [67]

Con respecto a esto se sabe que a la fecha el sistema ha sido ampliado para cubrir la región del Amazonas y para amparar a nivel nacional a 3 sectores económicos más: pesca, turismo y silvicultura.[68]

El sistema 34/18 no sólo ha crecido en términos de requisitos más liberales para los beneficiarios y de sectores cubiertos, sino que también se han expandido a las instituciones de promoción que deben operar con él. Así, "por Decreto de 1974", se crearon varios fondos de promoción: "Fondo de Inversión del Noreste", "Fondo de Inversión del Amazonas" y "Fondo de Inversión Sectorial".[69] Como lo indica el informe de 1977, "La expansión del plan original y el establecimiento de programas de interés social (Plan de Integración Nacional, Programa para la Distribución de la Tierra) condujeron a la absorción de una considerable porción de los fondos que estaban originalmente destinados a la región Noreste".[70]

Esto aclara un aspecto importante en el proceso de la consolidación de los incentivos fiscales. Cuando el establecimiento de un sistema de estímulos va acompañado de la creación de instituciones gubernamentales las fricciones originadas por la necesidad eventual de cancelar las exenciones se unirían a la dificultad política y organizativa de hacer desaparecer las instituciones estatales encargadas de administrar estos estímulos.

Existe otro fenómeno que se ha presentado en forma paralela a la proliferación y consolidación de los incentivos tributarios: la inestabilidad en los estatutos que regulan estas políticas y que se manifiesta a través de continuas modificaciones y cancelaciones de incentivos vigentes, así como la frecuente promulgación de nuevas concesiones y estímu-

[67] *Ibid.*, p. 128.
[68] Pedro Massone, "Fiscal Incentives for the Development of Northeast Brazil", *Bulletin for International Fiscal Documentation*, vol. 31, 36, p. 253.
[69] *Ibid.*
[70] *Ibid.*

los. El caso más sorprendente de este proceso es el de la India. Señala un documento que:

"La revisión de varios de los estatutos de incentivos muestra que éstos han estado sujetos a frecuentes cambios, dependiendo de los caprichos de los ministros de finanzas." [71] El ejemplo de la "reducción para el desarrollo" de 1955 es el más notable.[72] "La tasa de reducción se disminuyó en 1961 al 20 %." A partir de 1965 se aumentó la tasa de 35 % para industrias prioritarias. El ministro de finanzas canceló esta concesión a partir de mayo de 1974 en su discurso de 1971-1972. En 1973 se reinstaló este estímulo para empresas consumidoras de carbón. En 1973 este sistema se sustituyó por otro de depreciación acelerada y éste fue sustituido, a su vez, ese mismo año, por un modelo de deducciones a la inversión. Por último, en 1976, el número de sectores elegibles para esta concesión se amplió hasta incluir 8 industrias más. Casos muy semejantes al anterior son los del "Esquema Compulsivo de Depósito" de 1963 para incrementar el ahorro; la exención industrial al impuesto sobre el ingreso de 1948 y otros más.[73]

Sin embargo, lo importante, desde el punto de vista de este estudio, es que todos esos cambios y modificaciones no han reducido, ni en extensión, cobertura o generosidad los incentivos tributarios de la India. Éstos se limitan más bien a las formas concretas de los estímulos que a la filosofía de desarrollo que subyace en estas políticas. Lo anterior se demuestra en un informe de 1977 que señala que la India, al igual que Paquistán, Sri-Lanka y Bangladesh, ofrece, guardando diferencias particulares, reducciones y exenciones al impuesto sobre la renta; deducciones especiales para gastos de investigación y promoción de las exportaciones; deducciones en la inversión en planta y maquinaria y la exención de impuestos para técnicos extranjeros.[74]

En una gran cantidad de casos la liberalización y expansión de los incentivos ha ido acompañada por una reducción de las tasas impositivas correspondientes a los impuestos sobre los cuales se conceden las exenciones. En esta forma, si sólo se analizan las modificaciones en las propias tasas de los incentivos no se puede apreciar plenamente la magnitud de los beneficios producida por la liberalización de los estímulos. Un caso

[71] Usha Jain, "Tax Incentives in India", *Bulletin for International Fiscal Documentation*, vol. 30, 12, 1976, p. 523.

[72] *Ibid.* pp. 518-520.

[73] *Ibid.*, pp. 515-516 y 518-520.

[74] "Major Tax Incentives in Pakistan, India, Sri-Lanka and Bangladesh", *Bulletin for International Fiscal Documentation*, vol. 31, 1, 1977, p. 15.

que ejemplifica la cuestión anterior es el de Nigeria.[75] Otro es el de Indonesia, con una serie de nuevas leyes con fecha de 1970, encaminadas a la promoción del desarrollo.[76]

> ... el primer paso que debe darse para promover la inversión es un sistema de incentivos impositivos...
>
> Los nuevos incentivos tributarios incluyen:
>
> *a)* La introducción de un estatuto por medio del cual las pérdidas en que incurre una empresa durante los 6 primeros años de operación pueden descontarse en el futuro por un periodo indefinido.
> *b)* La ampliación del periodo de descuento de pérdidas, de 2 a 4 años.
> *c)* La introducción de un esquema de depreciación acelerada.
> *d)* La introducción de un sistema de deducciones para inversión.
> *e)* La introducción de un estatuto por medio del cual el Ministerio de Finanzas concede a las empresas el permiso permanente de revaluar sus activos.
> *f)* La reducción de las tasas del impuesto a las corporaciones y modificación de los sistemas para su cómputo.[77]

Cabe mencionar que previamente a la promulgación de los estímulos enumerados Indonesia ofrecía ya a los inversionistas toda una gama de exenciones y reducciones al impuesto sobre la renta.[78]

Otro fenómeno que se ha observado en la práctica es que cuando se llega a derogar una ley de estímulos tributarios, ésta tiende a remplazarse por otro estatuto de promoción de naturaleza semejante. Un ejemplo de ello es el caso de los incentivos fiscales del Japón para el fomento de las exportaciones.[79]

Una de las características de la economía japonesa es que es casi totalmente dependiente del exterior en lo que se refiere a materias primas y combustibles. Se ha visto que la elasticidad PNB-importación de materias primas y combustibles en esa economía es de un valor aproximado a 1.[80] Por lo tanto, es lógico que para que el Japón pueda continuar su des-

[75] F. Akin Olaloku, "Fiscal Policy Options for Employment Promotion in Nigeria's Modern Manufacturing Sector", *Bulletin for International Fiscal Documentation*, vol. 30, 38, 1976, páginas 321-322.

[76] Jap Kim Siong, "Tax Incentives and Income Tax Liability of Foreign Business Enterprises Operating in Indonesia as Affected by the 1970 Amendment Laws", *Bulletin for International Fiscal Documentation*, vol. 26, 33, 1972, pp. 105-113.

[77] *Ibid.*, p. 106.

[78] *Ibid.*, pp. 106-107.

[79] Kazuo Kinoshita, "The Use of Tax Incentives for Export by Developed Countries — The Japanese Case", *Bulletin for International Fiscal Documentation*, vol. 27, 37, 1973, p. 271.

[80] *Ibid.*

arrollo acelerado las exportaciones deben crecer tan rápidamente o más que su producto interno. Durante la década de los años cincuenta y principios de los sesentas los problemas de balanza de pagos fueron los factores que impidieron a la economía del Japón crecer en forma acelerada. El gobierno japonés asumió entonces la promoción de las exportaciones. Una de las políticas encaminadas al logro de este objetivo fue la adopción de incentivos tributarios. Los primeros estímulos fiscales orientados a la promoción de las exportaciones del Japón se promulgaron en 1953. Éstos incluían la deducción para efectos fiscales del 30 % del pago recibido por exportaciones o 50 % del ingreso por el mismo concepto. También se implementó una reserva para pérdidas en operaciones de exportación. En 1957 y 1961 se dictaron algunas medidas como la de incrementar la tasa de deducción para los ingresos por exportación como parte de un programa general para mejorar la balanza de pagos. Sin embargo, todas las medidas anteriores se cancelaron en 1964, cuando el Japón se incorporó al Fondo Monetario Internacional que prohíbe a sus miembros el otorgamiento de subsidios a las exportaciones.[81]

No obstante, y esto es importante, la cancelación de esos estímulos responde, en parte, a estrategias y objetivos de política. Es claro que el auge de las exportaciones japonesas no se ha debido, ni siquiera en forma marginal, a la existencia de incentivos.[82] El Japón, en la actualidad, no está interesado ya en penetrar en los mercados internacionales, sino en promover la inversión japonesa directa en el extranjero. Por lo tanto, todo un paquete de estímulos tributarios enfocados a la inversión externa ha venido a sustituir al que estaba encaminado a la promoción de las exportaciones.[83]

Conclusiones

Es difícil prever o predecir cuál será el desarrollo futuro de los incentivos fiscales. Hay dos posiciones extremas en relación con estas políticas, tal como existen en la actualidad: una de rechazo absoluto y otra de aceptación total.

Existe, sin embargo, toda una serie de posiciones intermedias, más congruentes con la realidad de los incentivos que hemos mostrado en este artículo. La política gubernamental no puede cambiarse de un día para otro, y existen fuertes corrientes de opinión en favor de los estímulos.

[81] Tomotaka Ishimine, "Fiscal Incentives for Japan's Exports and Direct Foreign Investment", *Bulletin for International Fiscal Documentation*, vol. 32, 4, 1978, p. 174.
[82] *Ibid.*, p. 177.
[83] *Ibid.*

Por ello no podría sugerirse la derogación inmediata de estos estatutos de promoción. Hay que considerar, pues, un camino más viable.

Opinamos que, dadas las severas críticas de que han sido objeto los incentivos, los países que otorgan estas concesiones deben emprender, de una vez por todas y a fondo, el análisis crítico de sus propios sistemas de concesiones tributarias. Los puntos de referencia de estos análisis pueden (y quizá deben) partir de las críticas concretas que se han hecho a estas políticas, enumeradas brevemente en las primeras secciones de este artículo. En particular, estos puntos deben enfocarse para corregir las desventajas y minimizar los costos de los estímulos, en la forma en que se enumeraron en las secciones I y II. Los puntos básicos son:

a) Establecimiento de un sistema que permita conocer en forma pormenorizada el ingreso fiscal sacrificado y llevar a cabo la supervisión continua de los beneficiarios de las concesiones. Objetivo: evitar que las empresas que no merecen o requieren de los estímulos gocen de ellos; y minimizar las posibilidades de evasión fiscal que estos instrumentos otorgan a los causantes.

b) Establecer lo más claramente posible los objetivos concretos que persigue cada estatuto de concesiones para que el proceso de selección y supervisión de los beneficiarios sea congruente con esos objetivos.

c) Crear mecanismos de comunicación y cooperación internacional para evitar la nociva competencia entre países, enfocada a la atracción a sus fronteras de inversión foránea.

d) Generar los tratados de doble imposición y todos los demás instrumentos que eviten que las concesiones otorgadas a la inversión extranjera constituyan una transferencia de fondos del país receptor al país exportador de capital; o para evitar simplemente que la existencia de doble imposición anule los beneficios que los incentivos intentan otorgar.

Existen, sin embargo, dos puntos fundamentales para el desarrollo futuro de los incentivos; y lo que es más importante, para su racionalización:

1. Es claro que una manera de hacer efectivos y deseables los estímulos es que éstos formen parte de un programa de desarrollo lo más intensivo y específico posible. Lo anterior requiere, casi como condición necesaria, que estos programas estén dirigidos al logro de objetivos de política económica muy concretos y, quizá, de una relevancia especial. Ese puede ser el caso del desarrollo de una región geográfica en particular o la promoción de cierto tipo de exportaciones. Cuando se integre un plan de este tipo que incluya todos los estímulos, políticas y subsidios

disponibles, se prevé que haya una suma de las aportaciones marginales independientes de cada una de las políticas utilizadas. De esta manera se pueden obtener efectos de promoción mucho mayores que si los estímulos se implementan en forma aislada.

2. Otro aspecto en el que se ha hecho mucho hincapié a últimas fechas es que los estímulos fiscales sean sustituidos o complementados por otras políticas que demuestren ser más idóneas, congruentes y efectivas que las anteriores, con las metas de desarrollo que se pretende alcanzar.

Los estudios disponibles demuestran que los incentivos impositivos generan un sesgo en favor del uso del factor capital y en contra del empleo de mano de obra.[84] Este sesgo "natural" de la mayoría de los incentivos ha sido reforzado porque estas políticas nacieron y han florecido a la par de todo tipo de programas de industrialización. Lógicamente, ha obstaculizado la promoción del empleo, que es un objetivo de política fundamental, dada la creciente desocupación y la poca capacidad de absorción de mano de obra por parte del sector industrial en los países subdesarrollados.[85] En estos casos, y con el objetivo de promover el empleo, distintos autores han sugerido que los incentivos tributarios se complementen con otros instrumentos de política y que se modifiquen y/o adapten, a estos fines, con el objeto de que se incremente la ocupación en esos países. Este es precisamente el diagnóstico de política que da Meade en su excelente estudio sobre el desempleo en la isla Mauricio.[86] Lo mismo se puede proponer para el logro de otros objetivos económicos, como el desarrollo regional o la promoción de algunas formas específicas de ahorro.

Los anteriores puntos merecen un análisis mucho más profundo y detallado del que se realizó en el presente estudio. Este es, no obstante, el aspecto fundamental de investigación que debe quedar en la agenda de un trabajo futuro.

[84] Véase, por ejemplo, Lent, "Tax Incentives for Industrial Employment...", *op. cit.*

[85] Véase, por ejemplo, Gustav Ranis, "Industrial Sector Labour Absorption", *Economic Development and Cultural Change*, vol. 21, 1973, pp. 387-408.

[86] J. E. Meade, "Mauritius: A Case Study in Malthusian Economics", *Economic Journal*, vol. 71, 1961, p. 534.

CUADRO 1. *Países que ofrecen incentivos tributarios*

País	*Exención y deducción de impuestos*				
	a	*b*	*c*	*d*	*e*
Afganistán			X		
Argelia				X	X
Argentina	X	X			X
Australia	X	X		X	X
Austria	X	X			
Barbados	X	X		X	X
Bélgica	X				
Bolivia			X		
Brasil	X	X	X	X	X
Canadá		X	X		
Colombia		X			X
Chile				X	X
Costa de Marfil			X		X
Dinamarca					X
Ecuador	X		X	X	X
España	X				
Estados Unidos de América	X				
Filipinas	X	X			
Francia	X	X			X
Grecia	X	X		X	
Hong-Kong					X
India	X	X	X		X
Irán					X
Inglaterra	X				X
Irlanda	X	X			X
Israel	X	X		X	X
Italia	X				X
Jamaica		X			X
Japón	X	X			X
Kuwait		X	X		
Líbano					X
Luxemburgo	X				
Libia					X
Malasia		X	X		X

CUADRO 1 [*conclusión*]

País	*Exención y deducción de impuestos*				
	a	*b*	*c*	*d*	*e*
México		X	X		X
Nigeria					X
Noruega	X				X
Nueva Zelanda		X			
Paquistán	X	X			X
Panamá					X
Paraguay			X		
Países Bajos	X				
Perú		X	X	X	
Portugal	X				
República Árabe Unida					X
República Fed. Alemana	X	X		X	X
Senegal	X		X		X
Singapur		X			X
Suecia	X				X
Sri-Lanka (Ceilán)		X	X		X
Suiza	X	X			X
Taiwan		X			X
Tailandia		X			
Túnez	X				X
Turquía	X	X		X	
Yemen del Sur					X
Yugoslavia					X

Clave:

a) Impuestos a las ventas y a la producción.
b) Impuestos sobre la renta.
c) Impuestos a la exportación.
d) Otros impuestos.
e) Aranceles y tarifas aduanales.

FUENTE: Naciones Unidas, *Incentivos a las exportaciones industriales*, TD/B/C.2/89/Rev. 1.

CUADRO 2. *Tipos de deducciones y exenciones impositivas de países seleccionados que ofrecen incentivos de ahorro*

País	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Argelia	X						
Argentina	X	X	X	X			
Australia	X	X					
Bangladesh			X				
Barbados	X		X		X		
Bélgica				X			X
Brasil	X	X	X			X	
Burundi		X					
Canadá	X		X				
Colombia			X				
Costa Rica	X	X				X	
Chipre	X	X	X	X			
Chile			X				
Ecuador			X	X			
El Salvador		X		X			
Estados Unidos de América	X		X				
Finlandia		X	X	X		X	X
Francia	X	X	X	X	X		X
Gabón		X					
Gambia	X	X					
Grecia			X	X			X
Guatemala	X	X	X	X			
Guayana		X	X				
Honduras			X				
India	X	X	X		X	X	
Irán			X	X			
Irlanda			X	X			
Italia			X				
Islandia			X				

CUADRO 2 [*conclusión*]

País	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Japón		X	X	X	X		
Kenia		X	X		X		
Malasia	X	X	X				
Malami	X		X		X		
Marruecos	X		X				
México					X	X	X
Nicaragua			X	X			
Noruega	X		X	X			
Paquistán			X			X	
Reino Unido		X	X		X		
Portugal			X				
República Dominicana				X	X		X
Singapur	X	X					
Siria	X			X			
Sri-Lanka	X	X	X		X		
Suecia	X	X					
Tailandia			X	X			
Trinidad y Tobago	X	X		X			
Túnez	X						
Uganda	X	X					
Uruguay	X						
Zaire	X	X					
Zambia		X		X	X		

Clave:

1) Deducciones — Contribuciones para pensiones y fondos de retiro.
2) Deducciones — Pagos sobre seguros de vida.
3) Exenciones — Ingreso proveniente de algunos bonos gubernamentales.
4) Exenciones — Intereses sobre cuentas bancarias y cuentas de ahorros.
5) Exenciones — Intereses de instituciones de ahorro estatales.
6) Exenciones — Dividendos.
7) Exenciones — Intereses comerciales.

FUENTE: William J. Byrne, "Fiscal Incentives for Household Saving", *International Monetary Fund Staff Pappers*, vol. 23, 1976.

CUADRO 3. *Países africanos que han adoptado estatutos de estímulos fiscales*

(1) *Países*	(2) *Año de independencia*	(3) *Año de promulgación de los incentivos fiscales*	(4) *Diferencias entre columas (2) y (3)*
Argelia	1962	1963	1
Camerún	1960	1960, 1961, 1963	2
República Central Africana	1960	1962, 1963	2.5
Chad	1960	1962, 1963	2.5
Congo (Brazzaville)	1960	1961	1
Congo (Leopoldville)	1960	1964	4
Dahomey	1960	1961	1
Gabón	1960	1960, 1961	0.5
Costa de Marfil	1960	1959, 1960	—0.5
Kenia	1964	1965	1
Madagascar	1960	1960, 1962	1
Mali	1960	1962	2
Mauritania	1960	1960, 1961	1
Marruecos	1960	1960, 1961	0.5
Níger	1960	1961	1
Nigeria	1960	1957, 1958, 1959	—2.0
Senegal	1960	1962	2.0
Sierra Leona	1961	1960	—1.0
Somalia	1960	1960	0
Tanzania	1961	1964	3
Togo	1960	1961	1
Uganda	1962	1964	2
Alto Volta	1960	1962	2

FUENTE: Naciones Unidas, *Investment Laws and Regulations in Africa*, Doc. núm. E/CN.14/INR/*Rev.* 2, p. 78.